

1507212-27.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083273/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23871782 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2083273 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK FERNANDES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507212-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507212-27.2022.8.26.0228 Ctrl. 0415/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083273/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23871782 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2083273 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK FERNANDES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

ERIK FERNANDES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narra a denúncia, no dia 25 de março de 2022, por volta das 08h00, na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do nº 5200, na comunidade do Gato, Bom Retiro, nesta cidade - SP,

tinha em depósito e guardava drogas, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, consistente em 11 porções de cocaína (1,6g); 46 porções de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha" (43g); e 06 frascos com Tricloroetileno, conhecida como "lança-perfume" (60ml), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O denunciado foi notificado da acusação. Houve oferecimento de defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Seguiu-se a citação. Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia IMPROCEDENTE.

Segundo apurado nos autos do inquérito, no dia e local indicados na denúncia, o acusado tinha em depósito e guardava as drogas já descritas, em uma pochete, para entrega e comercialização a terceiros.

Ocorre que, policiais militares em atividade de rotina avistaram o acusado ERIK no local, que é conhecido como ponto de tráfico, e, diante de sua conduta suspeita, ao ficar a observar a viatura e tentar se esconder, agachando-se entre veículos, os policiais deliberaram pela abordagem.

O acusado ainda tentou empreender fuga, mas foi detido pelos policiais cerca de 40 ou 50 metros do ponto inicial. Em revista pessoal, nada localizaram em seu poder. Todavia, no local em que o acusado se agachou, os agentes públicos localizaram as drogas, no interior de uma pochete.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e pelo laudo químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

A autoria é duvidosa.

O policial militar Diego Pinheiro de Souza disse que ele e outro policial estavam em patrulhamento na região da Favela do Gato quando avistaram Erik uma primeira vez quando ele se escondeu, agachando-se entre os carros. Na segunda passagem, resolveram adentrar a comunidade, momento em que o acusado tentou se evadir, sendo que viu quando ele dispensou alguma coisa que trazia em mãos. A pochete foi localizada próxima ao local onde o acusado dispensou alguma coisa. Não viu exatamente o que foi dispensado, presume, pelo local onde achada a pochete, tenha sido este o objeto deixado pelo acusado. Foi em busca do agente, sendo que a bolsa foi localizada por seu companheiro de farda.

No mesmo sentido o quanto narrado pelo policial militar Valmir Júnior Marcondes Moreira.

Interrogado, o réu permaneceu em silêncio.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova é frágil.

Com efeito, um dos policiais civis afirmou que não viu o que teria sido dispensado

pelo agente. O outro policial, por sua vez, discrepou em relação ao primeiro quanto ao local de encontro deste objeto que teria sido deixado pelo agente. Por sua vez, ambos os relatos policiais, nesta solenidade, discreparam daqueles prestados anteriormente, por ocasião do flagrante.

Finalmente, não guarda lógica alguma o comportamento de alguém que, querendo esconder entorpecentes, saia em fuga e durante tal trajeto, dispense-os, à vista geral, quando bastaria, como no caso, que deixasse a droga no local onde já estava homiziada, segundo os relatos iniciais, sem que sequer tivesse sido vista pelos PMS, e deixasse o local sem levantar qualquer suspeita.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER o réu ERIK FERNANDES DE SOUZA, qualificado nos autos, fazendo-o na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração do entorpecente apreendido.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA